

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1140/2536

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายสงบ กลิ่นเกษร กับพวก

จำเลย

นายพิทยา ขาวสะอาด ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีของจำเลยมีทางที่จะเพิกถอน การขายทรัพย์สินได้
โปรดมีคำสั่งระงับการโอนทรัพย์สินของจำเลยไว้ก่อนคดีถึงที่สุด

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84)

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 484ตำบลพุเตย(สระกวด)อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองตาม คำพิพากษา
ศาลชั้นต้น ครั้งแรกมีผู้ประมูลซื้อในราคาสูงสุด 190,000 บาท ครั้งที่สองมีผู้ประมูล
ซื้อสูงสุดในราคา 200,000 บาท การประมูลขายทั้งสองครั้ง จำเลยที่ 1 ได้คัดค้านว่า
ผู้เข้าประมูลเสนอราคาต่ำไปทั้งสองครั้งและ ขอเลื่อนไป ศาลอนุญาตโดยกำชับจำเลย
ให้เข้าสู่ราคา หรือนำผู้เข้าประมูลซื้อให้ราคาสูงด้วย แต่จำเลยเพิกเฉย ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 81,82)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งด การดำเนินการเกี่ยว
กับการขายทอดตลาดตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ให้ยกคำร้อง (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ระงับการโอนทรัพย์ตามคำร้องให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ระงับการโอนทรัพย์ตามคำร้องให้ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>